

Poder Judiciário
CONSELHO DA JUSTIÇA FEDERAL
Turma Nacional de Uniformização

SCES, TRECHO 3, Setor de Clubes Esportivos Sul - Polo 8 - Lote 9 - Bairro: Asa Sul - CEP: 70200-003
- Fone: (61) 3022-7000 - www.cjf.jus.br - Email: turma.uniformi@cjf.jus.br

**PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO DE INTERPRETAÇÃO DE LEI (TURMA) Nº
5002117-85.2019.4.04.7202/SC**

RELATORA: JUÍZA FEDERAL SUSANA SBROGIO GALIA

REQUERENTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

REQUERIDO: NADIR DELMINO FAVETTI

RELATÓRIO

Trata-se de pedido de uniformização interposto pelo INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, com fulcro no artigo 14, § 2º, da Lei 10.259/2001, em face de acórdão prolatado pela 1ª Turma Recursal dos Juizados Especiais Federais da Seção Judiciária de Santa Catarina/4ª Região, no qual se discute a respeito da coisa julgada administrativa.

A Turma Recursal de origem determinou ao INSS o restabelecimento da aposentadoria por tempo de contribuição em favor de NADIR DELMINO FAVETTI (NB 42/143.928.080-8 - DIB 27.7.2007), desde a data do cancelamento administrativo (DCB 1.11.2018 - CNIS6, ev. 12), concluindo haver “*coisa julgada administrativa*” por ter a autarquia previdenciária, em requerimento administrativo processado anteriormente, reconhecido o referido benefício e, depois, em processo administrativo subsequente, ter promovido a sua revisão.

Nas razões de recurso, a parte recorrente alega que, ao processar o pedido de revisão administrativa do benefício efetuado pelo autor, constatou flagrantes ilegalidades/irregularidades na concessão do mesmo benefício, em especial no que toca à documentação apresentada pela parte autora. Assim, utilizando-se do seu poder-dever de autotutela, o qual lhe impõe a revisão de ofício dos atos eivados de ilegalidade, tomou providências para a apuração das irregularidades, antes de expirado o prazo de dez anos.

Suscita divergência entre o acórdão da 1ª Turma Recursal dos Juizados Especiais Federais da Seção Judiciária de Santa Catarina/4ª Região (processo nº 50021178520194047202) e os acórdãos paradigmas da Turma Nacional de Uniformização - TNU (processos números 2004.71.95.018181-8, 0059972-71.2007.4.01.3400, 5004000-89.2013.404.7101 e 2009.33.00.701303-0) e do Superior Tribunal de Justiça - STJ (RMS 43.613/PR e MS 5.611/DF).

A parte adversa renunciou ao prazo para apresentação de contrarrazões (evento 1, CERT52, fl. 3).

O pedido de uniformização foi admitido na origem e pela Presidência desta TNU.

É o relatório.

VOTO

Versa o presente incidente sobre saber se é oponível a coisa julgada administrativa na revisão de ato administrativo ilegal, considerando que os requisitos para a concessão de benefício previdenciário são descritos em Lei, impondo-se o poder-dever de a Administração rever seus próprios atos, quando eivados de vícios que os tornem ilegais.

Inicialmente, consigne-se que o recurso foi tempestivamente interposto e que, conforme se aferirá adiante, a matéria se encontra prequestionada na decisão recorrida.

Passa-se ao exame de admissibilidade do incidente.

A sentença reformada pelo acórdão impugnado entendeu pela não comprovação do desempenho de atividade especial por parte do requerente, frente a irregularidades apontadas na documentação apresentada para fins de prova do labor em condições especiais, conforme documentação do evento 1 (DOC33).

Nos termos do julgamento prolatado pela Turma de origem, o voto condutor do acórdão impugnado decidiu a questão submetida à uniformização nos seguintes termos:

“RECURSO INOMINADO EM RECURSO CÍVEL Nº 5002117-85.2019.4.04.7202/SC

RELATOR: Juiz Federal EDVALDO MENDES DA SILVA

RECORRENTE: NADIR DELMINO FAVETTI (AUTOR)

RECORRIDO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)

VOTO

O Autor interpõe recurso visando à pronuncia da decadência do direito do INSS revisar o benefício e, sucessivamente, o restabelecimento da aposentadoria por tempo de contribuição (NB 143.928.080-8 - DIB 27.7.2007) cessada administrativamente, reconhecendo-se como correto o enquadramento pela

categoria profissional de motorista nos intervalos de 1.8.1981 a 30.6.1984, de 1.12.1984 a 31.7.1986 e de 8.8.1988 a 13.1.1995.

No que pertine à decadência, mantenho a sentença, cujos fundamentos adoto como razão de decidir (ev. 23):

2.2 Decadência

Os atos administrativos gozam de presunção de legitimidade, legalidade, validade e veracidade. Todavia, tais atributos não impedem que a administração pública reveja os atos que vierem a ser considerados ilegais, desde que o faça de forma fundamentada, obedecido o devido processo legal.

Este é o teor da súmula 473 do STF: "a administração pode anular seus próprios atos, quando eivados de vícios que os tornam ilegais, porque deles não se originam direitos; ou revogá-los, por motivo de conveniência ou oportunidade, respeitados os direitos adquiridos, e ressalvada, em todos os casos, a apreciação judicial".

Tal entendimento atende tanto ao interesse público, pois admite que a administração anule ato ilegal, evitando que esta sofra consequências de ato tido como contrário à norma jurídica, e a segurança jurídica, uma vez que evita alterações repentinas e desarrazoadas no âmbito administrativo.

Contudo, o direito da administração pública de rever os seus atos que tragam efeitos favoráveis para o administrado não é perpétuo. Consoante disposição legal prevista no art. 103-A, da Lei 8.213/91, o prazo decadencial para o exercício de tal direito é de dez anos, salvo nos casos em que comprovada má-fé. Veja-se:

Art. 103-A. O direito da Previdência Social de anular os atos administrativos de que decorram efeitos favoráveis para os seus beneficiários decai em dez anos, contados da data em que foram praticados, salvo comprovada má-fé.

§ 1º No caso de efeitos patrimoniais contínuos, o prazo decadencial contar-se-á da percepção do primeiro pagamento.

§ 2º Considera-se exercício do direito de anular qualquer medida de autoridade administrativa que importe impugnação à validade do ato.

Além disso, cumpre registrar que o termo inicial da incidência do art. 103-A da Lei 8.213/91 é 01/02/1999, data em que a ordem jurídica passou a admitir a decadência do direito à revisão para a administração (STJ, REsp 1114938/AL, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Terceira Seção, julgado em 14/04/2010, DJe 02/08/2010).

Neste sentido, recente julgado do Tribunal Regional Federal da 4ª Região:

PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA POR IDADE RURAL. SEGURADO ESPECIAL. MÁ-FÉ NÃO CONFIGURADA. RESTABELECIMENTO DO BENEFÍCIO. 1. Nos termos do art. 103-A, da Lei nº 8.213/91, com a redação dada pela Lei 10.839/04, o direito da Previdência Social de anular os atos administrativos de que decorram efeitos favoráveis para os seus beneficiários decai em dez anos, contados da data em que foram praticados, salvo comprovada má-fé. 2. O termo inicial da incidência do art. 103-A da Lei 8.213/91 é 01/02/1999, data em que a ordem jurídica passou a admitir a decadência do direito à revisão para a administração (STJ, REsp 1114938/AL, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Terceira Seção, julgado em 14/04/2010, DJe 02/08/2010). 3. (...) (TRF4, AC 5050506-23.2017.4.04.9999, SEXTA TURMA, Relator JOÃO BATISTA PINTO SILVEIRA, juntado aos autos em 18/03/2019)

No caso em exame, DIB do benefício é 27/07/2007, com DIP na mesma data, tendo o primeiro pagamento ocorrido apenas em 12/09/2007 (HISCRE7, evento 12).

Assim, o prazo decadencial para a administração pública anular o ato administrativo de concessão do benefício do autor iniciou-se em 12/09/2007 (data da percepção do primeiro pagamento), findando, portanto, em 12/09/2017.

Consta no processo administrativo juntado ao evento 12 que em 06/10/2015 a parte autora efetuou requerimento de revisão do benefício buscando reconhecimento de atividade especial, que culminou na apuração das irregularidades pelo INSS. E desde aquela data, a autarquia emitiu cartas de exigências para apresentação de documentos, sendo o processo de revisão e de apuração de irregularidades concluído somente em 06/2018 (fls. 34/35, PROCADM4, evento 12).

Portanto, tendo o INSS tomado providências para a apuração de irregularidades antes de expirado o prazo de dez anos, não há falar em decadência do direito de anular os atos relativos à concessão da aposentadoria do autor, devendo ser afastada tal alegação.

No que diz respeito ao restabelecimento do benefício, o recurso merece provimento.

Segundo consta no procedimento administrativo de concessão da aposentadoria (DER 27.7.2007), os intervalos de 13.3.1974 a 11.11.1974, de 1.8.1981 a 30.6.1984, de 1.12.1984 a 31.7.1986, de 1.9.1986 a 31.10.1987 e de 8.8.1988 a 13.1.1995 foram enquadrados como especiais, mediante a análise dos documentos técnicos apresentados pelo segurado à ocasião, considerados válidos e valorados como suficientes para a comprovação da especialidade (PROCADM2, p. 20 e 31/32, ev. 12).

Este colegiado tem entendido que a análise formal da prova técnica e o reconhecimento da especialidade configura hipótese de coisa julgada administrativa, impedindo que a Autarquia Previdenciária reaprecie a situação, sob pena de violação à segurança jurídica. Simples mudança de interpretação ou de critério de análise de provas por parte da Administração não afeta a situação jurídica regularmente constituída.

De fato, o art. 53 da Lei n. 9.784/99 somente impõe à Administração a anulação de seus próprios atos, quando eivados de vício de legalidade, respeitados os direitos adquiridos. Tampouco pode a Administração, por conveniência, voltar atrás na sua própria decisão de reconhecimento do trabalho especial do segurado, da qual obviamente decorreu efeito favorável ao administrado.

Neste sentido, a jurisprudência federal da 4ª Região:

PREVIDENCIÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONTAGEM DE TEMPO DE SERVIÇO RURAL RECONHECIDO EM PROCESSO ADMINISTRATIVO PRECEDENTE. AVERBAÇÃO. 1. A Administração deve anular seus próprios atos, quando eivados de vício de legalidade, e pode revogá-los por motivo de conveniência ou oportunidade, respeitados os direitos adquiridos. 2. No caso dos autos, contudo, não se verifica nenhuma das hipóteses acima, afinal, não se constatou nenhuma ilegalidade no reconhecimento anterior do labor rural. Tampouco pode a Administração, por conveniência, voltar atrás na sua própria decisão de reconhecimento do trabalho rural do segurado, da qual obviamente decorreu efeito favorável ao administrado. 3. A decisão em processo administrativo de concessão de benefício previdenciário, em especial aquela na qual foi reconhecido tempo de serviço/contribuição, faz coisa julgada administrativa, não sendo possível que o INSS simplesmente reveja ato perfeito e acabado. Precedentes. (TRF4 5000267-02.2015.404.7213, SEXTA TURMA, Relatora SALISE MONTEIRO SANCHOTENE, juntado aos autos em 29/07/2016)

*Consigno, por fim, que também é possível a reavaliação de atos pela Administração Pública fundada em erro ou fraude, ou diante de declaração de inconstitucionalidade de lei declarada pelo Supremo Tribunal Federal, **o que também não é o caso dos autos.** (Recurso Cível Nº 5009482-33.2018.4.04.7201/SC, Relatora Juíza Federal Luisa Hickel Gamba, sessão 21.8.2019).*

Desta forma, deve o INSS restabelecer a aposentadoria por tempo de contribuição em favor do Autor (NB 42/143.928.080-8 - DIB 27.7.2007), desde a data do cancelamento administrativo (DCB 1.11.2018 - CNIS6, ev. 12).

As parcelas em atraso serão objeto de correção monetária e juros moratórios nos termos do Manual de Cálculo da Justiça Federal (Resolução CJF n. 134/2010, com as alterações da Resolução CJF n. 267/2013).

Se a parte autora recebeu valores administrativamente, esses devem ser descontados dos valores devidos em decorrência desta decisão.

Sem condenação em honorários advocatícios.

Ante o exposto, voto por DAR PROVIMENTO AO RECURSO.” (grifo nosso)

Constata-se que a matéria em discussão foi apreciada expressamente no voto condutor do acórdão recorrido.

Outrossim, existe similitude fático-jurídica entre o acórdão combatido e os paradigmas, encontrando-se a divergência jurisprudencial suficientemente demonstrada, por meio do devido cotejo analítico entre as decisões.

No processo tombado sob o número 2004.71.95.018181-8, deu-se provimento ao incidente do INSS, em que pese a matéria de fundo discutida fosse relativa ao direito da parte autora à contagem do tempo de serviço mediante a correspondente contribuição, quando se tratar de contagem recíproca, vinculada à compensação entre os regimes, consoante previsão do artigo 201, §9º da CF e art. 96, IV da Lei n. 8.213/91, entendendo-se, naquele pedido de uniformização, pela possibilidade de a administração rever seus atos. Confira-se:

“Nesse diapasão, não resta dúvida que cumpria ao INSS, diante da inobservância dos ditames legais, rever seu ato, já que tal postura se coaduna com o dever de auto-tutela imposto à toda Administração Pública, direta e indireta. Nesse sentido são as lições Hely Lopes Meirelles: A Administração Pública, como instituição destinada a realizar o Direito e a propiciar o bem comum, não pode agir fora das normas jurídicas e da moral administrativa, nem relegar os fins sociais a que sua ação se dirige. Se, por erro, culpa, dolo ou interesses escusos de seus agentes, a atividade do Poder Público desgarrar-se da lei, divorcia-se da moral o desvia-se do bem comum, é dever da Administração invalidar, espontaneamente ou mediante provocação, o próprio ato, contrário à sua finalidade, por inoportuno, inconveniente, imoral ou ilegal. (...) Além disso, o STF há muito colocou uma pedra sobre a questão, emitindo a súmula 473, cujo teor é o seguinte: A ADMINISTRAÇÃO PODE ANULAR SEUS PRÓPRIOS ATOS, QUANDO EIVADOS DE VÍCIOS QUE OS TORNAM ILEGAIS, PORQUE DELES NÃO SE ORIGINAM DIREITOS; OU REVOGÁ-LOS, POR MOTIVO DE CONVENIÊNCIA OU OPORTUNIDADE, RESPEITADOS OS DIREITOS ADQUIRIDOS, E RESSALVADA, EM TODOS OS CASOS, A APRECIÇÃO JUDICIAL”

No processo 5004000-89.2013.404.7101, acolhe-se pedido de uniformização do INSS, porém em sentido um tanto diverso, quanto à

possibilidade de se afastar a decadência para revisão de ato administrativo eivado de ilegalidade:

“Nesse passo, tenho como iníqua a interpretação que fulmina de decadência o poder-dever do INSS de cassar a pensão por morte de filho pensionista não inválido maior de idade, diante da extensão interpretativa do art. 103-A não albergar essa hipótese, nem tampouco qualquer outro valor constitucional sufragar essa assertiva. Factível, pois, a racionalidade da Súmula 473 do Supremo Tribunal Federal ao caso: “A administração pode anular seus próprios atos, quando eivados de vícios que os tornam ilegais, porque deles não se originam direitos; ou revogá-los, por motivo de conveniência ou oportunidade, respeitados os direitos adquiridos, e ressalvada, em todos os casos, a apreciação judicial.”

E, no PEDILEF 200933007013030, a decisão paradigmática traz manifestação acerca da possibilidade de a administração rever seus atos. Cita-se o precedente:

“O ato de concessão do benefício previdenciário traduz-se em ato administrativo vinculado, o que significa que terá que se pautar pelos estritos ditames da lei, não podendo o agente da administração impor requisitos não previstos na legislação previdenciária, tampouco deixar de observar aqueles que são expressamente previstos. Partindo dessa premissa, a resposta à primeira indagação parece óbvia no sentido de que, conforme já pacificado pelo Supremo Tribunal Federal por meio das Súmulas 346 e 473 , e posteriormente sacramentado em lei³ , o benefício previdenciário poderá ser cancelado, mediante o reconhecimento da nulidade do ato de concessão, pela ausência de um dos requisitos previstos em lei. Passo, portanto, a análise da segunda indagação. 7. A anulação do ato administrativo consiste na declaração de invalidade de um ato administrativo ilegítimo ou ilegal, feita pela própria Administração ou pelo Poder Judiciário⁴ . Opera com efeitos ex tunc, desfazendo todos os vínculos entre as partes e obrigando-as à reposição das coisas ao status quo ante, como se o ato nunca tivesse ocorrido. Desfaz todas as relações constituídas, apagando definitivamente a existência dos efeitos jurídicos passados. Na esteira desse raciocínio, se após concedido o benefício vier a ser constatada, seja pela Administração, seja pelo Poder Judiciário, a ausência de um dos seus requisitos legais, impõe-se a declaração da nulidade do ato, com efeitos ex tunc, ou seja, como se ele nunca tivesse existido. Por consequência, não há de se cogitar v.g. da manutenção da qualidade de segurado ou da contagem do respectivo tempo para efeito de aposentadoria.”

No mesmo sentido consta o PEDILEF 0059972-71.2007.4.01.3400, especificamente quanto à aplicação da teoria dos motivos determinantes.

Os precedentes do STJ, por sua vez, afastam a existência de coisa julgada administrativa.

A decisão recorrida manifesta-se expressamente pela impossibilidade de revisão de ato administrativo, entendendo que "a análise formal da prova técnica e o reconhecimento da especialidade configura hipótese de coisa julgada administrativa, impedindo que a Autarquia Previdenciária reaprecie a situação, sob pena de violação à segurança jurídica" e que a "Simples mudança de interpretação ou de critério de análise de provas por parte da Administração não afeta a situação jurídica regularmente constituída".

Por conseguinte , **o pedido de uniformização interposto preenche os requisitos de admissibilidade**, de modo que, tendo a parte recorrente indicado divergência jurisprudencial com relação à questão de direito material, **impõe-se o conhecimento e a consequente apreciação**.

Contudo, reconheço a relevância do tema, porquanto aborda matéria de direito público relativa à possibilidade de a administração rever seus próprios atos, promovendo o acerto de aspectos vinculados à lei, para concessão de prestações previdenciárias. Igualmente, há potencial para que a questão se replique em outras demandas.

E, diante da relevância do tema e do potencial para gerar multiplicidade de ações versando sobre a mesma matéria, entendo pertinente seja o rito convertido para o dos recursos representativos de controvérsia, postergando-se a análise da questão meritória para fase posterior à oitiva dos interessados e do MPF.

Desde logo, defino o tema controvertido: "*Saber se a coisa julgada administrativa é oponível na hipótese de revisão de ato administrativo versando sobre matéria previdenciária, considerando que os requisitos para concessão de benefício previdenciário são previstos em lei*".

Ante o exposto, voto por conhecer do pedido de uniformização, indicando o tema para ser julgado sob a sistemática dos recursos representativos de controvérsia na Turma Nacional de Uniformização.

SUSANA SBROGIO GALIA

Juíza Relatora

Poder Judiciário
CONSELHO DA JUSTIÇA FEDERAL
Turma Nacional de Uniformização

SCES, TRECHO 3, Setor de Clubes Esportivos Sul - Polo 8 - Lote 9 - Bairro: Asa Sul - CEP: 70200-003
- Fone: (61) 3022-7000 - www.cjf.jus.br - Email: turma.uniformi@cjf.jus.br

**PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO DE INTERPRETAÇÃO DE LEI (TURMA) Nº
5002117-85.2019.4.04.7202/SC**

RELATORA: JUÍZA FEDERAL SUSANA SBROGIO GALIA

REQUERENTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

REQUERIDO: NADIR DELMINO FAVETTI

EMENTA

PREVIDENCIÁRIO. PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO DE INTERPRETAÇÃO DE LEI. COISA JULGADA ADMINISTRATIVA. OBJETO DE AFETAÇÃO EM REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA: "*SABER SE A COISA JULGADA ADMINISTRATIVA É Oponível na hipótese de revisão de ato administrativo versando sobre matéria previdenciária, considerando que os requisitos para concessão de benefício previdenciário são previstos em lei*".

ACÓRDÃO

A Turma Nacional de Uniformização decidiu, por maioria, conhecer do pedido de uniformização e afetar o tema como representativo da controvérsia, nos termos do voto da Juíza Relatora, com a seguinte Questão controvertida: "Saber se a coisa julgada administrativa é oponível na hipótese de revisão de ato administrativo versando sobre matéria previdenciária, considerando que os requisitos para concessão de benefício previdenciário são previstos em lei". Vencidos os Juízes Federais Fábio Souza, Polyana Brito, Ivanir Cesar Ireno Junior e Jairo Pinto.

Brasília, 25 de fevereiro de 2021.

SUSANA SBROGIO GALIA

Juíza Relatora